Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade

Nº Carta Consulta: 61237
Processo: 03101.003035/2024-36
Mutuário: Estado da Bahia
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 10 de Outubro de 2024

Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 500.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 12
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 12
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 12
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 12
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 12
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 12

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado da Bahia, composto por 417 municípios e estruturado em 27 Territórios de Identidade, abrange uma área total de 567,4 mil km² e conta com uma população estimada em cerca de 14,1 milhões de habitantes, posicionando-se como o quarto estado mais populoso do Brasil, de acordo com o Censo de 2022. Em termos econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia alcançou R$ 305,3 bilhões em 2020, destacando-se como o sétimo maior do país, conforme dados do IBGE (2021).

Entre 2007 e 2020, o PIB do Estado apresentou um crescimento considerável, refletindo também no aumento do PIB per capita. Entretanto, esse panorama econômico encobre desafios sociais significativos. As taxas de pobreza e extrema pobreza continuam alarmantes, com 9,9% da população vivendo com uma renda per capita diária inferior a U$1,90 (Paridade de Poder de Compra - PPC), e 18,1% com menos de U$3,20 (PPC) em 2020. A insegurança alimentar grave afeta uma parcela considerável da população, impactando 14,1% das pessoas em áreas urbanas, o que equivale a aproximadamente 1,43 milhão de indivíduos, segundo o II Vigisan (2021/2022).O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da Bahia, situado em 0,691, sinaliza uma situação insatisfatória, posicionando o estado na 22ª colocação entre as 27 unidades federativas, enquanto o índice nacional é de 0,766 (IPEA, 2021

Em se tratando da situação fiscal, nos últimos anos, o Governo da Bahia demonstrou um compromisso sólido com a gestão fiscal, equilibrando o crescimento das despesas com o aumento das receitas. Esse esforço resultou em serviços públicos preservados e despesas dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os limites referentes à dívida pública, às garantias de valores e operações de crédito vem se mantendo dentro daqueles estabelecidos pela legislação vigente.

No setor de energia, os principais problemas incluem a falta de investimento dos setores público e privado para avançar na transição energética da Bahia, de modo que o estado possa liderar o caminho para o desenvolvimento econômico verde e inclusivo.E, embora seja líder na transformação digital entre os estados brasileiros, a Bahia reconhece que avançar no aprimoramento da estrutura de políticas relacionadas ao desenvolvimento digital, inclusive para a prestação de serviços públicos. O perfil fiscal apresentado acima demonstra um desafio histórico do estado em honrar tempestivamente seus compromissos ordinários e de endereçar os passivos acumulados ao longo de anos. O estado ainda tem desafios a serem enfrentados, em particular quanto ao reequilíbrio das despesas com os precatórios. O crescimento acelerado do valor do estoque dos precatórios, que vem crescendo significativamente desde 2018, quando representava 0,91 % da RCL. Em 2024 o percentual da RCL já alcança 2,32% em razão do elevado crescimento da quantidade de precatórios. Cita-se que o percentual da RCL é apurado com base no valor do plano anual de pagamento de precatórios em relação a RCL dos últimos 12 meses. São múltiplos os fatores que determinam essa dinâmica dos precatórios. Vale destacar um ponto em particular, por força da Lei, o estoque dos precatórios passou a ser corrigido pela Selic, com elevada repercussão financeira para o Estado, já que o pagamento postergado resulta em níveis elevados de comprometimento futuro dos recursos. Em 2024, o estoque de precatórios alcançou R$ 8,67 bilhões, cujo aporte anual corresponde a 2,32% da RCL do Estado. O valor previsto para 2025 soma R$ 10,94 bilhões e que o aporte poderá alcançar a 3,03% da RCL.

Isso gera riscos de baixa liquidez de curto prazo e desequilíbrio financeiro. Igualmente, os precatórios exercem uma forte pressão sobre a despesa corrente, obrigando o Estado a limitar os seus gastos em investimento público. O pagamento anual de precatórios cresceu mais de 372%, em termos reais, desde 2018, passando de R$ 273 milhões a R$ 1,290 bilhão em 2024. Já o saldo devedor saltou mais de R$ 3, 684 bilhões, em 2018, para R$ 8,674 bilhões, em 2024, e equivale a um crescimento de mais de 135%. Com isso, verifica-se claramente que a situação dos precatórios do Estado da Bahia vem cada vez mais se agravando e não se conhece claramente os passivos contingentes em andamento na justiça que possam influenciar na dívida.

Embora o Estado já venha destinando 2,32% da RCL para pagamento de precatórios, o cumprimento da Emenda Constitucional nº 109/ 2021, que determinou que o estoque seja zerado até 2029, conjugado às regras de atualização monetária pela taxa Selic, demandaria ao Estado a elevação desse percentual. Na medida em que alongou o prazo de quitação do estoque de precatórios de 2024 para 2029, no âmbito do regime especial de pagamentos, a EC nº 109/2021 foi positiva, mas não suficiente para fornecer uma solução definitiva para a quitação do estoque do Estado.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O estoque de precatórios do Estado tem crescido de forma assustadora nos últimos anos. Várias são as causas desse aumento a exemplo da paridade entre ativos e inativos, alteração do critério de atualização do IPCA-e mais juros da poupança pela taxa Selic e honorários advocatícios. O saldo de precatórios no início de 2024 totaliza R$ 8,674 bilhões e a projeção para 2025 já ultrapassa R$ 10,945 bilhões. Portanto, um aumento de mais de 26%.

Projetando o saldo de precatórios até o ano de 2029, considerando que o estoque já atualizado e adicionando novos precatórios pela média dos últimos quatro anos, verifica-se que o saldo projetado será de R$ 4,520 bilhões. Tudo isso, em razão das métricas de novos precatórios utilizados, mas que a situação real poderá ser piorada em função da incorporação de saldos maiores de precatórios.

Percebe-se, além disso, que o percentual da RCL, apurado em relação ao plano anual de pagamentos, poderá alcançar a 5,88% da RCL e corresponderá ao 153,45% de aumento com base no ano de 2024.

A operação de crédito proposta permitiria, através da antecipação dos pagamentos, alterar essas projeções. Considerando um desembolso em agosto de 2025, um em abril de 2026 e outro em março de 2027, sendo no primeiro ano USD 208 milhões, no segundo ano USD 161 milhões e no terceiro ano USD131 milhões. Isto tudo observando uma operação de USD 500 milhões e sendo USD 380 milhões para precatório, e o câmbio oficial de R$ 4,98.

Resultados Esperados: Com os recursos para o ano de 2025, o saldo inicial em 2026 já apresentaria uma redução de R$ 2.112 bilhões, considerando o saldo projetado para 2025, de R$ 10,945 bilhões, em relação ao projetado para 2026, R$ 8.833 bilhões. Para o ano de 2027, última tranche, o saldo reduziria em R$ 1,829 bilhão, considerando o saldo de 2027 em comparação com o saldo de 2028, R$ 6.710 bilhões.

Com relação a RCL, o efeito, também, seria imediato e já em 2026. O cenário com o financiamento faria com que o comprometimento dos aportes anuais com os precatórios reduzisse de 3,87% para 3,33%. Para o ano de 2029, o percentual reduziria de 5,88% para 4,85%.

Com isso, fica claro que a operação de crédito tem um impacto extremamente positivo na redução da necessidade de Estado no aporte de precatórios. Assim, haverá mais recursos para os investimentos prioritários do Estado e na manutenção do equilíbrio fiscal.

A operação trará o alongamento da dívida do Estado, pois será quitada no prazo superior a 25 anos e os precatórios devem ser pagos até 2029. Agrega-se, a esse fato, a taxa de juros da operação é formada pela taxa SOFR e que é inferior a taxa de atualização dos precatórios que é a taxa SELIC.

Além das condições favoráveis da operação de crédito, a equipe técnica do Banco (BID) demonstra expertise nos processos específicos da realidade subnacional da gestão fiscal brasileira, notadamente o financiamento para precatórios no Estado do Rio Grande do Sul.

Sustentabilidade: Além da operação de crédito em análise e da atuação do BID na gestão fiscal, o Estado da Bahia adotará ações com objetivo de reduzir o estoque de precatórios. Será realizado a contratação de auditoria do estoque com a finalidade de verificar os valores cobrados a maior, bem como a sistemática adotada nos cálculos das mesmas ações. Além disso, haverá maior celeridade na celebração e pagamento dos acordos com deságio de 40% com o incremento de pessoal e sistemas na gestão e apuração dos precatórios. Quanto a gestão, haverá o desenvolvimento de sistemas de controle de precatórios e integração entre a Secretaria da Fazenda, Procuradoria e Tribunal de Justiça. Por fim, para as ações em andamento, o Estado fará a implementação de modelos de inteligência artificial para a classificação de decisões e jurimetria para predição de resultados em processos judiciais. Para evitar novas ações, haverá a contratação de consultoria com a finalidade de analisar a legislação estadual e identificar possíveis fragilidades.

Conectividade: Nos últimos anos, o Estado da Bahia tem investido de forma significativa na criação de uma infraestrutura tecnológica robusta para viabilizar a oferta de serviços digitais aos cidadãos. Entre esses investimentos, destacam-se a construção de três Data Centers, que contam com sistemas de segurança física e lógica atualizados, e a implementação da Infovia Digital da Bahia (IDB), sua própria rede de multisserviços de comunicação de dados, destinada a atender as unidades localizadas em Salvador. Além disso, por meio do Programa Bahia Mais Digital, o Poder Executivo Estadual visa enfrentar as dificuldades de acesso aos serviços públicos, que são resultado de características específicas do estado, conforme detalhado neste documento. A iniciativa busca promover a transformação digital, ampliando a oferta de serviços públicos em formato digital, o que reduzirá a necessidade de deslocamento dos cidadãos até as unidades físicas da Administração Pública. Entretanto, o acesso aos serviços digitais requer conectividade, que nem sempre está disponível devido à realidade econômico-social da população. Por essa razão, o Programa Bahia Mais Digital também se concentrou em ações para assegurar a oferta de conectividade nas sedes das unidades da Administração Pública Estadual em Salvador, além de garantir acesso à internet em pelo menos um ponto público em cada cidade do interior do estado.

Resultados Esperados: A solução de conectividade proposta visa assegurar a efetividade no uso dos serviços públicos digitais oferecidos pelo Estado da Bahia, dando continuidade às ações de democratização do acesso à internet iniciadas pelo Programa Bahia Mais Digital. Isso será alcançado por meio do desenvolvimento de projetos estruturados que possibilitem a expansão da oferta de internet gratuita via Wi-Fi em pontos públicos na capital, além de aumentar seu alcance nas áreas do interior.

Energia Renovável -Os investimentos em energia renovável para as unidades do Poder Executivo inicialmente no Centro Administrativo da Bahia estão estimados em mais de R$ 73,0 milhões. Considerando o consumo ativo, em 2023, de 21.093.656,37 kWh e que corresponde a um valor de R$ 11,4 milhões. A instalação seria realizada por meio de painéis fotovoltaicos nas coberturas das unidades, bem como nos estacionamentos. Com isso, os valores a serem alocados para as contas de energia poderão ser investidos em diversas áreas do Estado. Cita-se que o pay back estimado dessa operação seria de 6 anos e 5 meses.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Esse projeto está alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 do Estado Bahia e o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035. O projeto está alinhado com vários Eixos Estratégicos do PPA e do PDI.

Programa - "Justiça Efetiva" -Assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo aos preceitos constitucionais pelo aprimoramento da prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, tornandoos mais eficientes, eficazes e efetivos pelo uso massivo de tecnologia da informação e comunicação e pelo desenvolvimento da governança corporativa aberta, responsável e compartilhada com a sociedade.

Iniciativa - Aprimorar as atividades do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios - TJ

O componente da Energias Renováveis tem como objetivo apoiar a implementação do "Bahia + Verde", um Programa Especial do PPA e o PDI cujo objetivo é alcançar o desenvolvimento sustentável definido pela Agenda 2035 através do fomento da transição socioambiental, ecológica e econômica da Bahia, e integra um conjunto de ações e políticas do Governo do Estado para que a Bahia avance no cenário mundial de transição ecológica/energética. Mais especificamente, o programa "Bahia + Verde" incorpora elementos do Programa de "Cresce Mais Bahia" (que trata da agenda de hidrogênio verde no Estado), do Programa "Bahia Mais Energia" (que trata da aprimoramento de serviço de energia no Estado, e da fortalecimento do setor de energia renovável, ampliando a geração, o uso racional e o adensamento de cadeias), e do Programa Meio Ambiente e Mudança do Clima (que trata das políticas de mitigação das mudanças climáticas, os quais apoiarão a transição energética no Estado).

O componente de Conectividade faz parte do Programa Especial Bahia "Mais Digital" que tem como objetivo promover a transformação digital por meio da ampliação da conectividade, adoção de novas tecnologias na gestão pública, formação de talentos digitais, estratégias de desburocratização e modernização dos serviços prestados por instituições públicas em diversas áreas, contribuindo para o fortalecimento da capacidade digital do Estado e uma maior satisfação dos cidadãos. Para tanto, serão envidados esforços no aperfeiçoamento da infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação, contratação de soluções tecnológicas que potencializem a digitalização da administração estadual, inclusive com ações de estruturação, governança e engajamento dos servidores públicos.

Conforme Anexos (2,3 e 4) PPA2024-2027

Contrapartida

Este projeto não cabe contrapartida, devido a sua modalidade de PBR.

Taxa de Câmbio

A moeda do contrato será o dólar americano, considerando a opção de conversão para reais. A paridade adotada nesta proposta é de US $ 1.00 = R$ 4,98 (12/03/2024)

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Consolidação Fiscal, Eficiência Energética e Conectividade

2.2. Título Abreviado
PROCONGES

2.3. Mutuário
Estado da Bahia

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i)Objetivo Geral:

Contribuir para a consolidação fiscal do Estado e permitir a continuidade da prestação dos serviços públicos de qualidade ao viabilizar preservação dos investimentos públicos.

(ii)Objetivos Específicos:

A - Reduzir o estoque de precatórios do Estado da Bahia e disponibilizar, de forma breve, os recursos para os credores.

B - Aumentar a efetividade da gestão dos passivos contingentes e dos precatórios, por meio da implantação de processos que visam um a atuação proativa na identificação e mitigação dos riscos relacionados aos passivos contingentes e modernização das sistemáticas de validação e controle dos precatórios, com ênfase no uso das novas tecnologias e funcionalidade de jurimetria para melhoria dos processos de trabalho, bem como na implantação de sistemáticas efetivas realização de acordos e retroalimentação e melhoria da avaliação dos resultados da gestão dos precatórios.

C - Melhorar a eficiência energética do Estado com a implantação de energia solar para os prédios do Centro Administrativo da Bahia e com a redução dos dispêndios mensais.

D - Ampliar a Infraestrutura de conectividade para serviço público e de acesso gratuito à internet no interior do Estado.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas (Desembolso)	Valor efetivamente pago dos acordos no final do ano / valor devido nos processos de acordo no início do ano	%	0,00	20,00
Valor aportado pelo Estado para pagamento de precatórios	Valor aportado durante o ano / Valor do plano anual fixado pela Justiça	%	0,00	100,00
Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos (Desembolso)	Valor aportado acordo durante o ano / Valor do plano anual para acordo	%	0,00	100,00
Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar (Desembolso)	Valor pago ano vigente / Valor pago ano anterior	%	0,00	10,00
Redução do estoque de precatórios (Desembolso)	Estoque de precatórios inscritos no final do ano ? novos precatórios inscritos durante o ano / Estoque de precatórios inscritos no início do ano	%	100,00	98,90
Aumento do êxito no cumprimento da sentença judicial tramitada em julgado	Valor do precatório expedido / valor postulado pelo exequente	%	0,00	10,00
Pontos da IDB (capital)com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito (Desembolso)	Pontos da IDB com infraestrutura disponibilizados	%	0,00	50,00
Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado (Desembolso)	Pontos da IDB com infraestrutura disponibilizar no interior	Unidade	332,00	900,00
Municípios do interior do Estado da Bahia com pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito	Percentual de Municípios do interior do Estado da Bahia com pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito	%	40,00	80,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS	**380.000.000,00**
P - Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas	320.000.000,00
P - Redução do estoque de precatórios	30.000.000,00
P - Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos	30.000.000,00
C - CONECTIVIDADE	**60.241.000,00**
P - Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito	15.241.000,00
P - Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado	45.000.000,00
C - ENERGIA RENOVÁVEL	**56.771.000,00**
P - Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar	56.771.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.988.000,00**
P - Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas	2.988.000,00
Total dos Componentes	**500.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS

O volume crescente de estoques de passivos e precatórios e os índices definidos para atualização dos seus valores no pagamento em Regime Especial tem sido um grande risco para o processo de consolidação fiscal em curso no Estado da Bahia.

O componente tem como objetivo o fortalecimento da gestão dos precatórios e terá como resultado gerar economia pelo pagamento de precatórios com descontos e reduzir o fluxo anual de precatórios mediante a melhora de sua gestão. Financiará os custos associados à: (i) Implantação da Gestão de Riscos Fiscais dos Passivos Contingentes; (ii) Implantação de novo sistema no Poder Executivo, integrado com o sistema judiciário; (iii) Implantação de rotinas para apuração e pagamento dos acordos; (iv) Implantação de sistemática de controle para realização de compensações e acordos.

Os produtos propostos e detalhados a seguir visam aperfeiçoar os processos de gestão dos passivos contingentes, seus principais riscos, bem como os processos relativos à verificação, controle, pagamento e avaliação dos precatórios.

P - Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas

Implantação da Gestão de Riscos Fiscais dos Passivos Contingentes

O Estado buscará implantar sistema de controle e gestão de riscos fiscais decorrentes dos passivos contingentes. Os passivos contingentes são referentes aos processos judiciais em curso e que está havendo dificuldade em aferir os valores em discussão para fins de mensurar e classificar os valores que o Estado possivelmente terá de arcar. A partir do conhecimento dos passivos será possível efetuar o controle sistémico e analisar o impacto fiscal nas contas públicas e, com isso, planejar as ações e os recursos necessários.

Implantação de novo sistema no Poder Executivo, integrado com o sistema judiciário

A ausência de um sistema integrado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário faz com que seja impossível acompanhar a gestão dos precatórios estaduais e verificar a efetividade dos valores pagos e retidos. Além disso, não há o registro contábil individual por credor. A implantação de um sistema poderá facilitar a integração de informações entre os poderes e será possível verificar e cruzar informações com a folha do Estado para fins de mensurar e certificar a compatibilidade dos valores pagos. Será possível, para ações similares, analisar a existência de discrepâncias entre os valores pagos e adotar as medidas pertinentes. As retenções e as formas de cálculo poderão ser acompanhadas e revisadas.

P - Redução do estoque de precatórios

Implantação de rotinas para apuração e pagamento dos acordos

Os processos de precatórios do Estado vêm sendo quitados de forma lenta e não há rotinas para checar os cálculos do principal e das retenções tributárias. Com isso há necessidade de estabelecer uma sistemática informatizada para averiguar os valores pagos e efetuar a quitação tempestiva do passivo e liberar, como consequência, recursos para os investimentos do Estado.

P - Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos

Implantação de sistemática de controle para realização de compensações e acordos

A legislação preconiza a possibilidade de se utilizar os precatórios para a compensação com débitos junto a administração pública. Contudo, há poucos interessados em realizar essa opção legal e é necessário o fomento dessa modalidade de pagamento para a redução do estoque por meio de controles e sistemas informatizados. Os editais para os acordos são publicados pelo Tribunal de Justiça e o Estado não tem qualquer participação. Com isso, urge a necessidade de uma plataforma em que o credor do precatório se habilite, a partir dos editais do Estado, e haja um acordo e o judiciário faça o pagamento.

C - CONECTIVIDADE

Conectividade tem como objetivo garantir a atualização e modernização da infraestrutura de TIC do Estado da Bahia, viabilizando a ampliação da capacidade de oferta de serviços e a garantia de disponibilidade dos sistemas, bem como a ampliação do alcance dos serviços de conectividade administrados pelo Estado, inclusive com a oferta direta de internet gratuita para parcelas da população.

O componente terá como resultado (i) ampliar a oferta gratuita de acesso à conexão à internet para a população do Estado da Bahia e (ii) a ampliação do acesso aos serviços públicos ofertados digitalmente no Estado da Bahia e financiará os custos associados à instalação de Infraestrutura e conectividade para o cidadão na capital e no interior do Estado.

P - Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito

Infraestrutura e conectividade para o cidadão na capital e no interior do Estado disponibilizada e ampliada

Os serviços de comunicação de dados utilizados pelo Estado da Bahia são regulamentados pelo Decreto Estadual nº 17.156/2016, que instituiu duas redes: a Infovia Digital da Bahia (IDB), mencionada no item 1.2.3.1, e a Rede Governo, constituída por meio de licitação, com serviços fornecidos por empresas privadas. A gestão administrativa da Rede Governo é realizada pela Secretaria da Administração (SAEB) e a supervisão técnica pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB). Atualmente, a cobertura da IDB está restrita ao município de Salvador, enquanto as demais localidades do estado são atendidas pela Rede Governo. Contudo, os links de comunicação de dados contratados pelo Estado têm uso exclusivo para as atividades internas de seus órgãos e entidades, sem disponibilização para o público externo, exceto em algumas situações específicas.

P - Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado

A falta de conexão à internet é um problema que requer atenção estatal, especialmente nas áreas mais carentes. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (MUNIC) de 2019, apenas 87,77% dos municípios da Bahia possuem cobertura de internet via cabo ou fibra ótica. Ademais, a ANATEL reporta que apenas 81,67% dos habitantes do estado têm acesso à cobertura de telefonia móvel.

Destaque-se, ainda, que a presença de cobertura de internet na localidade não garante o acesso ao referido serviço pelo cidadão, haja vista as barreiras decorrentes de dificuldades financeiras enfrentadas por parcela significativa da população.

Para atender às demandas da transformação digital, é crucial garantir o acesso à internet, permitindo que os cidadãos utilizem os serviços oferecidos digitalmente. A solução proposta para este desafio é o fornecimento de internet através da instalação de infraestrutura de distribuição via Wi-Fi, aproveitando os pontos da Infovia Digital da Bahia e da Rede Governo, já contratados e custeados pela Administração Pública Estadual, localizados em praças e locais de interesse.

Dada a ampla capilaridade das unidades estatais, essa ação tem o potencial de alcançar uma parcela significativa da população. O investimento estimado para essas iniciativas, inclui a aquisição de equipamentos e serviços para a modernização da infraestrutura.

Sustentabilidade: Assim como ocorre com o custeio da manutenção da Infovia Digital da Bahia (IDB), a manutenção dos serviços da Rede Governo é financiada por meio das mensalidades pagas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual que utilizam a rede. Essas despesas já estão previstas nos orçamentos correspondentes, assegurando, portanto, a sustentabilidade da solução proposta.

Adicionalmente, é importante ressaltar que os equipamentos a serem adquiridos para a distribuição de internet via Wi-Fi estarão protegidos pela mesma segurança contratada para salvaguardar as unidades dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

C - ENERGIA RENOVÁVEL

O componente terá como resultado reduzir o custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar inicialmente nos prédios no Centro Administrativo da Bahia - CAB, se estendendo aos outros setores do Estado, e financiará os custos associados ao Planejamento e elaboração de estudos de viabilidade de uso de energia solar nas edificações públicas e a execução de projetos e pesquisas analisadas e incentivos à transição energética.

P - Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar

Redução do custo de energia elétrica com a implantação da energia solar
Desenvolvimento de estudos e execução de projetos em relação a, suporte as ações em prol da transição energética, estabelecimento de metas objetivas para o desenvolvimento da transição energética., incentivos ao uso da energia solar.

Planejamento e estudos
Elaboração de estudos e análises elaborado, que leve em consideração as características atuais da infraestrutura civil e elétrica das
Edificações públicas, a análise de viabilidade da rede de distribuição de energia elétrica da concessionária, para conexão das usinas e a plena atualização das contas consumo de energia pelas unidades no exercício e outras análises que possam melhorar e facilitar a transição energética.
Investimento nos projetos, execução de projetos e pesquisas analisadas e incentivos á transição energética.

C - GESTÃO DO PROJETO

Este Componente trata da gestão de projeto, acompanhamento e avaliação da execução, visitas técnicas para aprimoramento da gestão, Fortalecimento Institucional, Compra de Equipamentos, Capacitações, Taxas.

P - Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas

Monitoramento, Avaliação, Capacitação, participação em reuniões, Suporte ao Projeto e Taxa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**500.000.000,00**	**100,00**
P- Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas	%	20,00	320.000.000,00	64,00
P- Redução do estoque de precatórios	%	98,90	30.000.000,00	6,00
P- Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos	%	100,00	30.000.000,00	6,00
P- Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito	%	50,00	15.241.000,00	3,05
P- Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado	Unidade	900,00	45.000.000,00	9,00
P- Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar	%	10,00	56.771.000,00	11,35
P- Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas	Unidade	1,00	2.988.000,00	0,60
Total Geral	**-**	**-**	**500.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Diante da alta litigiosidade no Estado da Bahia, o Poder Público adotou já diversas iniciativas a fim de conter a formação de novos precatórios e equacionar a dívida já constituída.

O aperfeiçoamento constante do Sistema de Advocacia do Estado tem buscado incessantemente uma atuação do gestor público pautada na advocacia preventiva, adotando mecanismos de solução das controvérsias com base na negociação, conciliação e mediação dos envolvidos.

Em 2018, a Procuradoria Geral do Estado criou o Relatório Pagou Por Quê? que contém dados sobre os precatórios pelo Tribunal de Justiça e sua respectiva análise, com vistas ao conhecimento sobre o custo do litígio e qual o aprendizado extraído para a sua prevenção e para o aprimoramento da consultoria administrativa. O Relatório é constituído a partir da coleta e análise das informações e aplica o filtro do Business Inteligence ? BI, bem como a experiência humana.

Cita-se que está em via de instituição o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Órgão colegiado de caráter consultivo, no âmbito da PGE, é formado pelo Procurador-Geral e pelos secretários das principais pastas do Estado, notadamente, a Secretaria da Fazenda e a Casa Civil. O Conselho tem por finalidade avaliar o risco do impacto financeiro nas contas públicas em decorrência dos precatórios, de ações judiciais em curso e do potencial de novas ações. Além disso, objetiva propor medidas de aprimoramento da governança em relação ao macroprocesso de acompanhamento de ações judiciais e identificar as principais causas das ações em curso e potenciais e propor medidas com o intuito de reduzir a litigância contra o Estado.

Além disso, foi enviado para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que institui a Política da Consensualidade no âmbito do Estado em consonância com a Leis Federais n° 13.105/15 e 13.140/2015 com o objetivo de estimular a consensualidade e a redução da litigiosidade, administrativa e judicial.

No âmbito do Profisco II, a PGE está contratando consultoria para o desenvolvimento de três produtos: 1) Modelo de gestão da informação ; 2) Modelo do Contencioso Fiscal e; 3) Sistema de Gestão de Passivos contingentes, precatórios e RPV.

Aprimoramentos ao marco legislativo estão em execução para acelerar investimento do setor privado, na descarbonização da matriz energética com hidrogênio verde, incentivos serão objeto deste programa para o aumento no uso de energia renovável e eficiência energética no setor público, e inciativas para trazer benefícios da transição ecológica para populações vulneráveis.

Dada a disponibilidade limitada de recursos do Tesouro Estadual para investimentos públicos, este projeto atenderá esses investimentos essenciais para aumentar o bem estar, a produtividade econômica e o acesso a oportunidades econômicas e sociais para as populações vulneráveis nas áreas urbanas da Bahia.

Em relação a Conectividade ações do Programa Bahia mais Digital, estão sendo analisadas e estudadas para inicio da execução.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Bahia ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)condições financeiras:

-Modalidade: PBL

-Mutuário: Governo do Estado da Bahia

-Montante: US$ 500 milhões(BID)

-prazo de desembolso: 24 meses

-prazo de carência do principal: 72 meses, com pagamento de juros semestrais;

-prazo de amortização: 222 meses;

-prazo total: 294 meses;

-Índice SOFR: reajustado diariamente e composto

-Taxa de juros: : taxa de referência variável SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida de margem variável

-Comissões sobre o saldo não desembolsado: até 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Esta comissão é determinada periodicamente de redução do estoque atual de precatórios, em consonância com o objetivo específico A descrito na carta.

Previsão de liberação desdobrada em três tranches, com desembolsos conforme abaixo:

1º desembolso: agosto/2025

2º desembolso: novembro/2025

3º desembolso: abril/2026

(ii)necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Comparativamente ao mercado interno, as condições oferecidas pelo BID mostram-se mais atrativas, notadamente no tocante à taxa de juros, inferior às praticadas atualmente no mercado brasileiro, além de prazos e carência maiores, que resultam em um custo menor para o investimento, no alongamento da dívida e na redução dos valores de amortização.

A escolha do agente financeiro se dá pela experiência de outros financiamentos contratados pelo Estado (Profisco I, Profisco II, Proconfis) e pelas condições ofertadas pelo Banco, bem como pela expertise na operação para precatórios no Estado do Rio Grande do Sul.

Em termos comparativos, as condições para financiamento em valor semelhante, por parte de agentes financeiros privados que foram contatados, que atuam no mercado nacional, indicavam custo final de CDI + 218,41 bps anual, e os prazos de pagamento com duração até 12 anos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

População vulnerável e de baixa renda: a preservação do investimento público viabiliza a manutenção e aprimoramento da qualidade na prestação de políticas públicas, como educação e saúde.

Grandes empresas, empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, com a melhoria no ambiente de negócios, proporcionado pelos ganhos de produtividade e competitividade que a preservação de investimentos em infraestrutura.

Consumidores de uma forma geral, e a população de baixa renda em particular, com a potencial redução no preço de bens e serviços que a elevação na produtividade e competitividade proporcionará.

Trabalhadores desempregados e informais, com potencial de serem beneficiados pelos efeitos do investimento público na facilitação do acesso a informações da atividade econômica, geração de empregos e na dinamização do investimento privado.

Credores de precatórios junto ao Estado. O edital de manifestação de interesse para acordo direto permitirá a habilitação de todos os credores. Com isso, será possível sinalizar, ao conjunto de beneficiários, especificamente em relação aos precatórios, de que haverá previsibilidade para recebimento do seu crédito. Com efeito, essa maior organização tende a mitigar a atratividade das cessões de crédito de precatórios, que normalmente implicam negociações desvantajosas aos credores em um mercado alternativo

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00
Total:			500.000.000,00		500.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário desta operação será o Governo do Estado da Bahia, cabendo à Secretaria do Planejamento (SEPLAN) a coordenação e gestão do Projeto, por meio da Unidade de Gestão do Projeto, com a incumbência de realizar tarefas gerenciais, financeiras, administrativas e fiduciárias associadas à implementação do Programa.

O Projeto terá como executores do Programa: SEPLAN, SEFAZ, SEINFRA e SAEB

Serão executados 4 componentes:

O Componente 1 -Gestão dos Passivos Contingntes e dos Precatórios

O Componente 2 - Conectividade

O Componente 3 - Energias Renováveis

O Componente 4 - Gestão do Projeto

A matriz de responsabilidades encontra-se no Anexo 1 desta carta consulta.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Governo do Estado da Bahia		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BID	TOTAL BID
C - GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS	**380.000.000,00**	**170.000.000,00**	
P - Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas	320.000.000,00	150.000.000,00	
P - Redução do estoque de precatórios	30.000.000,00	10.000.000,00	
P - Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos	30.000.000,00	10.000.000,00	
C - CONECTIVIDADE	**60.241.000,00**	**20.241.000,00**	
P - Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito	15.241.000,00	5.241.000,00	
P - Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado	45.000.000,00	15.000.000,00	
C - ENERGIA RENOVÁVEL	**56.771.000,00**	**16.771.000,00**	
P - Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar	56.771.000,00	16.771.000,00	
C - GESTÃO DO PROJETO	**2.988.000,00**	**1.000.000,00**	
P - Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas	2.988.000,00	1.000.000,00	
Total	**0,00**	**208.012.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BID	TOTAL BID
C - GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS		**120.000.000,00**	
P - Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas		100.000.000,00	
P - Redução do estoque de precatórios		10.000.000,00	
P - Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos		10.000.000,00	
C - CONECTIVIDADE		**20.000.000,00**	
P - Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito		5.000.000,00	
P - Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado		15.000.000,00	
C - ENERGIA RENOVÁVEL		**20.000.000,00**	
P - Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar		20.000.000,00	
C - GESTÃO DO PROJETO		**1.000.000,00**	
P - Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas		1.000.000,00	
Total	**0,00**	**161.000.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BID	TOTAL BID
C - GESTÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E DOS PRECATÓRIOS		**90.000.000,00**	**380.000.000,00**
P - Redução de custos no pagamento antecipado dos precatórios em virtude dos acordos com precatoristas		70.000.000,00	320.000.000,00
P - Redução do estoque de precatórios		10.000.000,00	30.000.000,00
P - Valor aportado pelo Estado para pagamento de acordos		10.000.000,00	30.000.000,00
C - CONECTIVIDADE		**20.000.000,00**	**60.241.000,00**
P - Pontos da IDB (capital) com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito		5.000.000,00	15.241.000,00
P - Pontos com infraestrutura para disponibilizar serviço público de acesso à internet gratuito no interior do Estado		15.000.000,00	45.000.000,00
C - ENERGIA RENOVÁVEL		**20.000.000,00**	**56.771.000,00**
P - Redução do custo de energia elétrica do Estado com a implantação da energia solar		20.000.000,00	56.771.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**988.000,00**	**2.988.000,00**
P - Monitoramento, Avaliação e Suporte ao Projeto e Taxas		988.000,00	2.988.000,00
Total	**500.000.000,00**	**130.988.000,00**	**500.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Pode ocorrer que o Poder Judiciário não consiga atender todas as demandas documentais para a celebração dos acordos, tais como certidões e atualizações dos dados dos precatórios em seu sistema de gestão de Precatórios. Mitigação: Atuação perante o Tribunal de Justiça para afastar óbices, inclusive com desenvolvimento de ferramenta de software compatível com o sistema processual adequado, que permita a superação desses riscos e revisão dos requisitos para celebração dos acordos, inclusive do ponto de vista regulamentar.

Determinação constitucional de que metade dos recursos devam ser compartilhados com a ordem cronológica. Mitigação: já está em tramitação no Congresso Nacional (com aprovação em primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados) uma Proposta de Emenda Constitucional com previsão de regra específica para que eventuais valores extraordinários sejam destinados com exclusividade à celebração de acordos diretos.

Qualquer outra lei que altere a metodologia de pagamento dos precatórios que sejam desfavoráveis aos Estado.

RISCOS/OUTROS

Risco de não haver interessados em efetuar o acordo. Como mitigação deste risco, que é remotíssimo em razão do edital n° 01/2023 que teve mais de 5.700 credores habilitados, seria publicado novo edital.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

Há alguns riscos fiscais que podem afetar a sustentabilidade fiscal do Estado e, com isso, comprometer o nível de investimentos públicos. Normalmente esses riscos estão associados à legislação federal, como a criação de despesas a serem arcadas pelos Estados sem a previsão de receitas, como é o caso, para exemplificar, do Piso do Magistério, do novo Fundeb e alteração das regras de utilização dos depósitos judiciais.

O Estado da Bahia está classificado com a nota A na CAPAG (Capacidade de Pagamento). Contudo, a presente operação não consumirá espaço fiscal já que se trata de reestruturação da dívida de precatórios no âmbito da Portaria STN/MF nº 217/2024. Além disso, o art. 101, III do ADCT, da Constituição Federal, prevê recursos de operação de crédito para o financiamento dos precatórios.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As contratações serão realizadas de acordo com a política nacional (Lei 14.133/2021), que o Estado detém vasta experiência neste tipo de contratação. Para garantir o cumprimento dos prazos, o Estado irá dar um tratamento diferenciado às aquisições necessárias para o alcance dos resultados acordados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há previsão de desapropriações. Em caso de surgir a necessidade, a Procuradoria Geral do Estado dispõe de equipe jurídica especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há previsão de riscos e impactos ambientais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não há previsão de riscos e impactos sociais. Em caso de ocorrência, o Estado dispõe de equipe técnica especializada para acompanhamento para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há previsão de necessidade de reassentamento. Em caso de surgir a necessidade, o Estado dispõe de equipe especializada para acompanhamento e garantia de celeridade no processo e para assegurar o cumprimento das políticas ESG do BID.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN